

내수면 가두리양식어업 면허기간 연장불허에 따른

손실보상에 관한 특별법 일부개정법률안

심 사 보 고 서

2025. 8. .

농림축산식품해양수산위원회

1. 심사경과

가. 발의일자 및 발의자: 2025년 1월 21일, 송기현의원 등 10인

나. 회부일자: 2025년 1월 22일

다. 상정 및 의결일자:

제424회 국회(임시회)

제2차 농림축산식품해양수산위원회(2025.4.23.) 상정, 제안설명,
검토보고, 대체토론, 소위원회부

제427회 국회(임시회)

제1차 해양수산법안심사소위원회(2025.7.29.) 상정, 제안설명, 축조
심사, 의결(수정가결)

제6차 농림축산식품해양수산위원회(2025.7.29.) 상정, 소위심사보고,
축조심사, 찬반토론, 의결(수정가결)

2. 제안설명의 요지

(송기현 의원)

현행법은 1989년 정부의 ‘맑은 물 공급정책’ 시행에 따라 내수면 가두리양식업 면허기간 연장불허로 인하여 강제 폐업을 당한 어업인의 손실을 보상하기 위하여 제정되었으며, 현행법에 따른 보상대상자를 환경처 고시 및 국무총리 지시에 따라 해당 면허기간의 연장허가를 받지 못하게 된 자로 규정하고 있음.

그런데 환경처 고시 및 국무총리 지시 외에도 1989년 시행된 환경청장 지시공문에 따라 가두리양식어업 면허기간 연장불허 처분을 받은 어업인이 있음에도 현행법은 해당 어업인을 보상대상자로 명시하지 아니함에 따라 손실에 대한 피해 보상을 받지 못하거나 손실보상 관련 심의 절차가 보류된 사례가 있음.

이에 환경청장 지시공문에 따라 해당 면허기간의 연장허가를 받지 못하게 된 어업인을 보상대상자의 범위에 추가함으로써, 해당 어업인에 대하여 정당한 손실보상이 이루어질 수 있도록 하려는 것임(안 제3조 본문)

3. 전문위원 검토보고의 요지

(전문위원 김성완)

우리나라는 과거 「내수면어업개발촉진법」을 제정하여 내수면에서의 양식어업을 허용하였고, 1977년부터 1990년까지 358건의 면허를 발급하였음.

다만, 이후 상수원의 보호 필요성이 높아지면서 1989년 마련된 정부의 ‘맑은물공급종합대책’에 따라 일부 상수원보호구역을 시작으로 내수면 가두리양식어업에 대한 신규면허 발급 및 면허기간 연장을 불허하기 시작하였고, 1997년 국무총리 고시를 통해 전국 내수면 가두리양식장에 대한 신규면허 및 면허기간 연장을 불허하게 되었음.

이 과정에서 종래 내수면 가두리양식장을 경영하여 오던 어업인들의 손실을 보상해야 할 필요성이 제기되었고, 이를 위해 2020년 「내수면 가두리양식어업 면허기간 연장불허에 따른 손실보상에 관한 특별법」이 제정되어 현재까지 피해어업인에 대한 보상이 진행되고 있음¹⁾.

[2024 ~ 2025년 보상금 심의·지급 현황]²⁾

위원회 회차	결정 내역
1회(2024.6.26.)	13건, 약 34억원 보상
2회(2024.8.2.)	17건, 약 44억원 보상
3회(2024.9.30.)	30건, 약 73억원 보상
4회(2024.12.2.)	25건, 약 47억원 보상 및 1건, 약 4억원 미보상 결정
5회(2025.1.24.)	13건, 약 14억원 보상 및 20건, 약 94억원 미보상 결정
6회(2025.3.12.)	6건, 약 13억원 보상 및 69건, 약 151억원 미보상 결정
결정완료 건수	194건 심의완료(104건 보상결정, 90건 미보상 결정)

자료: 해양수산부

현행법은 보상대상자의 범위를 ① 상수원 수질보전특별대책(환경처 고시 제90-15호 및 제90-16호) 및 ② 상수원보호를 위한 가두리양식장

1) 내수면 가두리양식업 면허연장 불허 등 경과에 대해서는 [참고자료1] 참조

2) 구체적인 보상금 결정(지급) 경과 및 현황에 대해서는 [참고자료2] 참조

의 관리철저에 관한 지시(국무총리 지시 제1997-10호)에 따라 면허기간의 연장허가를 받지 못하게 된 자로 명시하고 있는데,

개정안은 이러한 보상대상자의 범위에 1989년 환경청장이 한국수자원공사에게 전달한 호소 수질오염방지 협조 요청에 대한 회신 공문(환경청장 지시공문 수제31810-5755호)에 따라 면허연장이 불허된 자를 추가하려는 것임.

보다 구체적으로 보면, 1989년 당시 환경청장은 한국수자원공사 사장을 수신자로 하여 공사가 관리하고 있는 내수면에 대해 양식업 신규면허 발급 및 면허연장을 규제해야 한다는 내용의 공문을 발송³⁾하였고, 이에 공사에서는 신규면허 발급 및 면허연장에 필요한 수면관리자의 동의를 거부하는 방식으로 이를 규제하였음.

- 해양수산부에 따르면 2024년 8월까지 접수된 보상신청건(194건) 중 약 15건이 해당 공문으로 인하여 면허의 발급 또는 연장이 거부된 건으로 보고 있음.

다만, 현행법상 보상대상자의 범위에 해당 공문이 명시되어 있지 않은 바, 이에 개정안은 상기 환경청장 지시공문에 따라 면허기간 연장 등을 받지 못한 어업인도 동 법에 따른 보상대상자로 포함시키려는 것으로, 피해어업인의 범위를 명확히 하고 보상을 충실히 실시하려는 취지로 이해됨.

이와 관련하여 개정안으로 추가되는 공문의 내용을 살펴보면, 수면

3) 구체적인 공문의 내용은 [참고자료2] 참조

관리자인 한국수자원공사로 하여금 면허연장을 규제하도록 하는 내용을 담고 있고 그에 따라 면허연장 거부 등의 후속조치가 있었던 것으로 보이는 바,

이러한 점을 종합적으로 고려할 때 해당 공문 역시 현행법에 명시된 다른 공문들과 마찬가지로 면허기간 연장불허의 원인 중 하나로 보이고, 해당 공문으로 인해 면허연장 불허 등의 피해를 입은 어업인을 보상대상자의 범위에 포함시키려는 개정안의 내용은 면허기간의 연장불허에 따른 손실을 보상한다는 현행법의 목적규정(제1조)⁴⁾에도 부합하는 것으로 보이므로, 개정안의 입법에는 그 필요성이 있다고 보여짐.

- 다만, 현재까지 보상결정 내역을 살펴보면, 2025년 3월 초를 기준으로 전체 보상신청 194건에 대한 심의가 이미 완료되었고⁵⁾,

개정안의 입법된다고 하여도 그 시행일은 보상신청건에 대한 심의를 마친 이후이므로, 개정안에 따라 새로 보상대상자의 범위에 포함되는 어업인에 대해서는 차후 별도의 접수를 받거나 재심의를 하는 등의 행정적 절차가 필요해 보임.

4) 제1조(목적) 이 법은 내수면 가두리양식어업 면허기간의 연장불허에 따라 손실을 입은 어업인의 보상에 필요한 사항을 규정함으로써 피해 어업인의 생활안정을 도모함을 목적으로 한다.

5) 2025.3.12. 기준 총 194건 심의 완료: 보상결정 104건(약 230억원) / 미보상 90건 - 보상으로 결정된 총 104건(약 229억원) 중 총 74건(약 169억원) 보상금 지급 및 30건(60억원) 미지급

[보상금 결정 및 지급 현황('25.3월 말. 기준)]

총 면허수	지자체 접수	심의 완료(건)			보상금 지급 현황(건)			
		합계	보상	미보상	합계	지급 (예정)	미신청	이의신청
358	194	194	104	90	104	74(6)	10	14

자료: 해양수산부

- 또한, 개정안에 따라 추가되는 보상신청건(15건)이 모두 인용될 경우 약 47억원의 재정지출이 수반될 것으로 추산되고 있으므로, 재원 마련과 관련하여 재정당국과의 논의가 필요할 것으로 보임⁶⁾.

관련 정부부처 등의 의견으로, 해양수산부는 개정안이 동 법의 제정 목적에 부합하므로 개정 취지에 공감한다는 의견임.

다만, 개정안에서 인용한 문서(환경청 수제31810-5755호, '89.6.12.)는 호소 수질오염방지 협조 요청에 대한 회신과 관련된 문서로 환경청장이 면허 연장에 대한 동의를 제한한 지시문으로 보기는 어려우므로, 환경청에서 시행한 협조요청문인 “상수원 수질보전을 위한 협조요청 (환경청 수제31810-6339호, '89.6.29.)을 인용하는 것이 타당하다는 의견임.

4. 대체토론의 요지

없음

6) 해양수산부는 개정안 입법 시 추가 보상신청건(15건)의 지급을 위해 약 47억 3,400만원이 추가로 필요할 것으로 추산하고 있음.

5. 소위원회 심사내용

(소위원장 조경태)

법문의 인용공문을 실제 환경청장이 면허연장을 제한하는 지시문으로 변경하고, 법 시행을 위한 준비기간을 고려하여 3개월의 유예기간을 두는 것으로 수정의결함.

6. 찬반토론의 요지

없음

7. 심사결과

수정가결

8. 법제사법위원회 체계·자구심사 내용

체계·자구 심사를 거쳤음.

- [붙임] 1. 내수면 가두리양식어업 면허기간 연장불허에 따른 손실보상에 관한 특별법 일부개정법률안에 대한 수정안
2. 내수면 가두리양식어업 면허기간 연장불허에 따른 손실보상에 관한 특별법 일부개정법률안

내수면 가두리양식어업 면허기간 연장불허에 따른 손실보상에 관한 특별법 일부개정법률안에 대한 수정안

제안연월일 : 2025. 7. .

제 안 자 : 농림축산식품해양수산위원장

수정이유 및 수정주요내용

개정안은 1989년 가두리양식어업 면허기간 연장불허처분을 받은 어업인을 이 법에 따른 보상대상자로 추가하려는 것이나, 개정안에서 인용하고 있는 공문은 환경청장이 면허연장을 제한하는 지시문으로 보기 어려우므로, 환경청에서 시행한 협조공문인 ‘상수원 수질보전을 위한 협조요청(환경청 수제31810-6339호, ’89.6.29.)’으로 인용공문을 변경하고(안 제3조), 개정안 시행을 위한 준비기간을 고려하여 공포 후 3개월의 유예기간을 두려는 것임(안 부칙).

내수면 가두리양식어업 면허기간 연장불허에 따른 손실보상에 관한 특별법 일부개정법률안에 대한 수정안

내수면 가두리양식어업 면허기간 연장불허에 따른 손실보상에 관한
특별법 일부개정법률안 일부를 다음과 같이 수정한다.

안 제3조 본문 중 “수질보전 특별대책(환경처 고시 제90-15호 및 제90-16호를 말한다)과” 및 “(국무총리 지시 제1997-10호를 말한다) 및 호소 수질오염방지 협조 요청에 대한 회신 공문(환경청장 지시공문 수 제31810-5755호를 말한다)”를 각각 “수질보전을 위한 협조요청 및 특별대책(환경청장 공문 수제31810-6339호, 환경처 고시 제90-15호 및 제90-16호를 말한다) 및” 및 “(국무총리 지시 제1997-10호를 말한다)”로 한다.

안 부칙 중 “공포한”을 “공포 후 3개월이 경과한”으로 한다.

수정안조문대비표

현행	개정안	수정안
제3조(보상대상자의 범위) 이 법에 따른 보상대상자는 가두리 양식어업을 하기 위하여 법률 제2835호 「내수면어업개발촉진법」 제7조제1항제1호의 양식어업에 관한 면허를 받은 자로서 정부가 1989년부터 시행한 맑은 물 공급 정책의 일환으로 각 중앙행정기관, 지방자치단체 및 공공기관에 전달된 상수원 수질보전 특별대책(환경처 고시 제90-15호 및 제90-16호를 말한다) 및 상수원 보호를 위한 가두리양식장의 관리철저에 관한 지시(국무총리지시 제1997-10호를	제3조(보상대상자의 범위) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----수질보전 특 별대책(환경처 고시 제90-15호 및 제90- 16호를 말한다)과--- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 총리 지시 제1997-1	제3조(보상대상자의 범위) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----수질보전을 위한 협조 요청 및 특별대책(환 경청장 공문 수제3181 0-6339호, 환경처 고 시 제90-15호 및 제90 -16호를 말한다) 및-- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 총리 지시 제1997-1

내수면 가두리양식어업 면허기간 연장불허에 따른
손실보상에 관한 특별법 일부개정법률안

내수면 가두리양식어업 면허기간 연장불허에 따른 손실보상에 관한
특별법 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조 본문 중 “수질보전 특별대책(환경처 고시 제90-15호 및 제
90-16호를 말한다)”를 “수질보전을 위한 협조요청 및 특별대책(환경청
장 공문 수제31810-6339호, 환경처 고시 제90-15호 및 제90-16호를
말한다)”로 한다.

부 칙

이 법은 공포 후 3개월이 경과한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제3조(보상대상자의 범위) 이 법 에 따른 보상대상자는 가두리 양식어업을 하기 위하여 법률 제2835호 「내수면어업개발촉 진법」 제7조제1항제1호의 양 식어업에 관한 면허를 받은 자 로서 정부가 1989년부터 시행 한 맑은 물 공급 정책의 일환 으로 각 중앙행정기관, 지방자 치단체 및 공공기관에 전달된 상수원 <u>수질보전 특별대책(환 경처 고시 제90-15호 및 제90- 16호를 말한다)</u> 및 상수원보호 를 위한 가두리양식장의 관리 철저에 관한 지시(국무총리 지 시 제1997-10호를 말한다)에 따라 해당 면허기간의 연장허 가를 받지 못하게 된 자(수면 관리자의 동의를 받지 못하여 면허기간의 연장허가를 받지 못한 경우를 포함한다)로 한다. 다만, 보상대상자가 사망하거나 행방불명된 것으로 확인되는	제3조(보상대상자의 범위) ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- <u>-수질보전을 위한 협조요청 및 특별대책(환경청장 공문 수제3 1810-6339호, 환경처 고시 제9 0-15호 및 제90-16호를 말한 다)</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

경우에는 해당 보상대상자의 「민법」에 따른 재산상속인으 로 한다.	----- ----- ----- -----.
---	---